



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ – 40 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, т. 1 и решение № 240 от 17.11.2023 год. на министъра на околната среда и водите, чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна, Регионална здравна инспекция гр. Сливен и Констативен протокол от извършена проверка на място № 011940 от 05.04.2024 год.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Карьера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „ЕСКАНА“ АД, гр. Варна, Район Приморски, ул. „Арх. Петко Момилов“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение (ИП) предвижда разработване на карьера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел. На основание Разрешение № 259 на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма от 09.07.2012 г. и сключен договор с Министъра на икономиката енергетиката и туризма от 26.02.2013г., е извършено проучване на скалнооблицовъчни материали, разработен е и внесен доклад за резултатите от извършените проучвателни работи в площ „Градец 2“, за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ „Градец 2“ разположена в землището на с. Градец, общ. Котел, обл. Сливен, с изчисление на запаси и ресурси от скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, годни за добив на плочи за облицовка и камък ломен и цепен камък, предназначен за зидария от находище „Градец 2“, по състояние към 04.03.2015 г.

С Протокол № НБ-48/22.12.2016 год. на специализираната експертна комисия при МЕ са утвърдени запаси от аркозни пясъчници, годни за добив на плочи за облицовка и камък ломен и цепен за сгради и съоръжения, в количество 1 614,3 хил.м³. На основание чл. 21 ал. 7, т. 2 от ЗПБ Министърът на околната среда и водите издава на „ЕСКАНА“ АД, Удостоверение за търговско откритие № 539/26.10.2017 год. за находище „Градец 2“.

Изготвен е План за разработка на находището с описание на целите, сроковете за започване, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, безопасността и здравето, културните ценности и План за управление на минните отпадъци.

Пластовете от дебели пясъчници изграждат т.н. дебелопластов флиш, в който те са с дебелина от няколко до над десет метра. Могат да се добиват както плочи цепени и камък ломен и цепен, главно за хоризонтални настилки (плочници), за бордюри, за строителство на сгради и съоръжения към тях (особено огради), декоративни крайпътни съоръжения (чешми, кътове за отпих и почивка, площадки). Откривката на находището е повърхностна - рахла и твърда. Премахването на повърхностната рахла (кватернерна откривка) е предварителна, ще се извършва с булдозер с рихлител. Технологиата на насипване избрана в находище „Градец 2” е булдозерно насипообразуване с автотранспорт. Процесът на насипообразуване включва три операции: разтоварване на автосамосвалите, подравняване на насипищата площадка и строителство и ремонт на пътя, необходим за обслужване на насипището. Добивът ще се извършва стъпаловидно. Кариерата ще се отработва на хоризонтални слоеве в технологична последователност отгоре-надолу. Предвижда се максимален годишен добив до 30 000 м³, при обезпеченост със запаси за 35 години. Оптималният фронт на кариерата се очертава югозапад-североизток. Технологиата на работа изисква следното оборудване за отделяне на плочите - чукове от 1 kg до 10 kg, плоски клинове (ками), шилки, лостове, колички за извозване.

Хидрогеоложките условия на находището са подходящи за целогодишна експлоатация. Масивът е сух, отцедлив. Подпочвени води на дълбочината на сондажите не са установени. Те се дренират в дълбочина до подложката и река Луда Камчия. Добивът ще се извършва ръчно, без пробивно-взривни работи. Благоприятни са за целогодишен открит добив. През есенно-зимния период е възможно да възникват краткотрайни прекъсвания във връзка с възможни лоши атмосферни условия. Добитите скални плочи ще бъдат наредени върху палети и с помощта на мотокар ще се натоварват в камион за транспортирането им до временното депо. За обслужване на механизацията не се предвижда изграждане на гаражи, ГСМ и ремонтна работилница. Обслужването на механизацията ще се извършва в специализирани сервиси. Добития скално-облицовъчен материал от находището ще се транспортира до временния склад, разположен в непосредствена близост до с. Градец. Основните дейности по рекултивацията ще се изпълняват в периода в последните 3 години от концесионния договор. Проектът за рекултивация включва технически и биологични мероприятия за възстановяване на нарушените терени. Биологичната рекултивация ще се извърши след окончателно приключване на добива. Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти, неразделна част от цялостния работен проект.

Земите, обект на инвестиционното предложение, в голяма си част са разработени в миналото като кариера (116,468 дка - над 61 %) и с премахната откривка. Останалата част са заети от запустели, неизползваеми, увредени от човешка намеса, ветрова и водна ерозия бивши земеделски земи. Преобладаващата част от земите с начин на трайно ползване „кариери - суровини за строителството и промишлеността в скален масив” са общинска собственост, а останалите около 39 % частна, с отреден по Картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване „полски култури”.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна с изх. № 05-10-39/A10/07.03.2024г. инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021г. при спазване на предвидените мерки и законовите изисквания посочени в становището.

Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 „Минно дело“, б. „а” – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение 1)“, за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Площта на инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие BG0002029 „Котленска

планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008 г. на МОСВ и BG0000139 „Река Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1023/17.12.2020 г. на МОСВ. Извършената проверка по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП е допустимо спрямо режимите на защитените зони цитирани по-горе. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация, извършената проверка на място и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

Инвестиционното предложение предвижда кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ в землището на с. Градец, общ. Котел. Добивът ще се извършва ръчно, без пробивно-взривни работи. Добитите скални плочи ще бъдат наредени върху палети и с помощта на мотокар ще се натоварват в камион за транспортирането им до временното депо. За обслужване на механизацията не се предвижда изграждане на гаражи, ГСМ и ремонтна работилница. Обслужването на механизацията ще се извършва в специализирани сервиси. Добития скално-облицовъчен материал от находището ще се транспортира до временния склад, разположен в непосредствена близост до с. Градец.

Потенциален кумулативен ефект върху разглежданата територия е възможен по отношение на по-интензивен антропогенен натиск върху прилежащи природни територии, включително унищожаване или увреждане на местообитания на защитени видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002029 „Котленска планина” и BG0000139 „Река Луда Камчия”, при презастрояване в зоната и драстично увеличаване на туристопотока. Към настоящият момент и в средносрочен аспект това е малко вероятно.

Оценката на очакваните въздействия показва, че процесът на разработване и експлоатация на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ не е свързан със значимо генериране на замърсители и вредности в околната среда, които да оказват неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. В района кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“, както и на намиращите се в съседство терени не са установени типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002029 „Котленска планина” и BG0000139 „Река Луда Камчия”, поради което същите няма да бъдат засегнати от реализацията на ИП. Процесът на разработване и експлоатация на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали „Градец 2“ ще бъде съобразен с всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до значими негативни последици по отношение на компонентите на околната среда. Не съществуват условия за замърсяване на повърхностни, подземните или питейни води. Обхвата на влияние при експлоатация на кариерата ще бъде локализиран в границите на заявените имоти.

Приблизителна количествена оценка на кумулативният ефект върху защитени зони (33) BG0002029 „Котленска планина” и BG0000139 „Река Луда Камчия” се представя посредством площите, които ще бъдат засегнати при евентуалната реализация на всички ИП. Територията, предмет на ИП, представлява съответно 0,019% от площта на 33 BG0002029 „Котленска планина”

0,84% от площта на 33 BG0000139 „Река Луда Камчия”. Настоящото ИП може да се кумулира, със следните най-близко разположени ИП, а именно: „Изграждане на предприятие за рязане, профилиране и обработка на строителни и декоративни скални материали в имот № 044009 (5,201 дка) в землището на с. Градец, общ. Котел”; „Промяна предназначението на имот с № 000321 (1,257 дка) в землището на с. Градец, общ. Котел от „пасище, мера” за „детска площадка”; „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 47528.119.2 (5,993 дка) в местност „Полето” по КKKP на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен”; „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 36681.50.1 (1,100 дка) в землището на с. Катунисе, общ. Котел, обл. Сливен”; „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 36681.50.2 (1,643 дка) в землището на с. Катунисе, общ. Котел, обл. Сливен”. Съвкупността от ИП е 207,662 дка, което представлява съответно 0,020% от площта на 33 BG0002029 „Котленска планина” и 0,912% от площта на 33 BG0000139 „Река Луда Камчия”. Предвид горното, настоящото ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони, при взаимодействие с другите ИП предвид факта, че същото не допринася за значително увеличаване на кумулативния ефект.

Оценен на тази база, кумулативният ефект е под праговата стойност от 1 %, определен от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение предвижда добив на подземни богатства. Земите, обект на инвестиционното предложение, са в голяма си част разработени в миналото като кариера (116.468 дка - над 61 %) и с премахнат повърхностен слой. Останалата част са заети от запустели, неизползваеми, увредени от човешка намеса, ветрова и водна ерозия бивши земеделски земи. Преобладаващата част от земите с начин на трайно ползване „кариери - суровини за строителството и промишлеността в скален масив” са общинска собственост, а останалите около 39 % частна, с отреден по Картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване „полски култури”.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна с изх. № 05-10-39/A10/07.03.2024г. инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021г. Хидрогеоложките условия на находището са подходящи за целогодишна експлоатация. Масивът е сух, отцедлив. Подпочвените води на дълбочина на сондажите не са установени. Те се дренират в дълбочина до подложката и река Луда Камчия. Територията предмет на ИП не попада в обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. В ПоМ на ПУРН, няма заложили конкретни мерки, касаещи ИП. Предвидените дейности нямат потенциал за увеличаване на определения риск от наводнения. Територията на ИП не граничи с воден обект – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП. Най-близката точка разположена е на 180 м. от преминаващата наблизо река Луда Камчия. По отношение на водоснабдяването:

- за питейно - битови нужди персоналът ще използва бутилирана вода;
- за оросяването на вътрешните пътища, както и за противопожарни нужди при необходимост ще се използва вода доставена с водоносна (цистерна) от ВиК мрежата от с. Градец, община Сливен, съгласно договор.

В границите на концесионната площ няма постоянно течащи водни течения и извори. Експлоатацията на находището не е свързана с дейности, отделящи отпадъчни и замърсени води. Отпадъчните води ще бъдат единствено битово-фекални. Предвижда се осигуряване на мобилно санитарно съоръжение (химическа тоалетна). Работниците ще бъдат около 15 човека на брой.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Добивът ще се извършва ръчно, без пробивно-взривни работи. Добитите скални плочи ще бъдат наредени върху палети и с помощта на мотокар ще се натоварват в камион за транспортирането им до временното депо. За обслужване на механизацията не се предвижда изграждане на гаражи, ГСМ и ремонтна работилница. Обслужването на механизацията ще се извършва в специализирани сервиси. Добития скално-

облицовъчен материал от находището ще се транспортира до временния склад, разположен в непосредствена близост до с. Градец. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при извършване на добива, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините, което няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Градец, растителния и животинския свят.

Известен риск от инциденти съществува при експлоатация на находището, но при вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № 10-10-1/16.04.2024 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

Концесионната площ е разположена на около един километър североизточно от село Градец, община Котел, област Сливен, в местността „Кишерските лозя”. Отстоянието от общинския център е 16 km, а от областния - 40 km. Най-близките населени места около концесионната площ са селата Градец, Катунище, Медвен, Жеравна и Ичера. В близост на около 300 m североизточно, преминава второкласен път от Републиканската пътна мрежа II-48. Земите, обект на инвестиционното предложение, са в голямата си част разработени в миналото като кариера (100.4 дка - над 45%) и с премахната откритка, с начин на трайно ползване „кариери - суровини за строителството и промишлеността в скален масив” и са общинска собственост. Около 53% от находището е върху земи частна сдобственост - „ниви” и 2 % са пътища. От цялата площ на находището - 192,468 дка, 116,468 дка са описани, като стара кариера с начин на трайно ползване „кариери-суровини за строителството и промишлеността в скален масив”. Това включва поземлени имоти 17436.60.697 с площ 106.735 дка и 17436.60.764 с площ 9.714 дка в местността „Кишерски лозя”, общинска собственост.

На основание чл. 7, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е организирано посещение на място за проверка на представената информация и обективизирано в Констативен протокол от извършена проверка на място № 011940 от 05.04.2024 год. От анализа на представената информация по чл. 6 от Наредбата за ОВОС, „Информационната система за Натура 2000“, стандартния формуляр за данни по „Натура 2000“, заповедите за обявяване на защитените зони и списъци с дейностите, които могат да причинят увреждане или влошаване на състоянието и посещението на място се установи следното:

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Концесионната площ е разположена в границите на защитени зони: BG0002029 „Котленска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008 г. на МОСВ и BG0000139 „Река Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1023/17.12.2020 г. на МОСВ. Извършената проверка по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП е допустимо спрямо режимите на защитените зони цитирани по-горе. При извършената проверка на място е установено, че по-голямата част от концесионната площ е антропогенизирана от човешката дейност и е извършван добив на скално-облицовъчни материали. Констатирани са дълбоки изкопи. Растителността в концесионната площ е опожарена съвсем на скоро, което се установи при извършената проверка. Общо цялата площ на находището е 192,468 дка, като

116,468 дка са стари кариери с начин на трайно ползване (НТП) „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, това включва поземлени имоти с идентификатори 17436.60.697 (с площ 106,735 дка) и 17436.60.764 (с площ 9,714 дка) в местност „Кишерски лозя“. Предвижда се експлоатацията на кариерата и разработване на находището да се осъществи на два етапа. Като на първия етап ще се разработват запасите от земите с вид територия „Нарушена“ и НТП „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, което при заложената максимална производителност и благоприятна пазарна конюнктура, тези увредени терени биха задоволени 20 години от концесионния период. При необходимост от втори етап ще се предприемат действия по закупуване на част от пустеещите земи, прилежащи на бившата кариера. В момента тези прилежащи до кариерата земи са пустеещи, увредени от човешката дейност, както и от ветрова и водна ерозия. При извършената проверка се установи, че в предвидената за добив площ, няма приоритетни за опазване природни местообитания. Най-близко разположените природни местообитания са: 91M0 „Балкано-Панонски церово-горунови гори“, което е разположено на около 50 метра на север и изток от находището, както и 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia), разположено на изток в съседство до находището. Предвидените дейности по реализиране и последваща експлоатация, не засягат природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ. В площта на находището, където се предвижда реализирането на дейностите не се установиха ефективно заети местообитания на защитени видове, предмет на опазване в защитените зони. Най-близко разположените територии, които са определени за потенциално пригодно местообитание за видове предмет на опазване, като това на европейски лалугер са разположени съответно на около 100 метра на изток от обекта предмет на ИП. Няма да се засяга по никакъв начин крайбрежната брегова растителност по поречието на река Камчия, тъй като територията на ИП е разположена на 180 м от реката и са разделени от второкласен път от Републиканската пътна мрежа II-48. Въздействие върху защитени видове и местообитания в тази територия не се предполага. При реализиране на ИП не се очаква да има нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици. С реализирането на инвестиционното предложение няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания на видове птици. Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитените зони да престане да ги обитава в резултат от реализиране на ИП. Няма да има нарушаване на видовия състав и биологично разнообразие в защитените зони ще бъде запазено. Няма да бъдат засегнати и увредени видове, местообитания на видове предмет на опазване в зоните. С изграждането на обекта, няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. С реализиране на инвестиционното предложение, въздействията върху птиците и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони ще бъдат незначителни. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП, не би попретило или увредило приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност,



големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка на територията на концесията.

Концесионната площ за добив на скално-облицовъчни материали е разположена върху разработена в миналото кариера (116.468 дка - над 61 %) и с премахната откритка. Останалата част са заети от запустели, неизползваеми, увредени от човешка намеса, ветрова и водна ерозия бивши земеделски земи. Преобладаващата част от земите с начин на трайно ползване „кариери - суровини за строителството и промишлеността в скален масив” са общинска собственост, а останалите около 39 % частна, с отреден по Картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване „полски култури”. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадките са отдалечени от границата на Република България.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на експлоатацията на находището.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.

V. При спазване на следните условия:

1. По време на реализирането и експлоатацията на ИП, да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови, строителни и други отпадъци на околните терени, в границите на защитени зони BG0002029 „Котленска планина” и BG0000139 „Река Луда Камчия”;
2. Да не се засяга и уврежда територията на имот с идентификатор 17436.60.3, в землището на с. Градец, общ. Котел, обл. Сливен, който по начин на трайно ползване е „Пасище“ с площ 48 489 кв. метра, както и крайбрежната брегова растителност по поречието на река Камчия;
3. Да не се допуска осъществяване на добив на дълбочина под нивото на подземните води в района и разкриване на подземните води на повърхността, с цел недопускане влошаване на количественото състояние на подземните водни тела и зоните за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.
4. Участъкът, в който ще се извършва добива, да се ограничи на разстояние по-голямо от 50 м от брега на реката.
5. Да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води, предвид факта, че водите от подземното водно тяло са с карстов характер.
6. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води.

7. Съгласно чл. 118а от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
8. В съответствие с разпоредбите на чл. 7 т. 3 от Закона за водите, е необходимо да се спазва правото на собственост върху водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, доколкото с упражняването и не се уврежда целостта и единството на хидроложкия цикъл и на природната водна система.
9. Да се предвидят мерки за безпрепятствено оттичане и попиване на дъждовните води и да не се допуска замърсяването им с нефтопродукти от обслужващата техника.
10. Необходимо е да се спазват забраните и ограниченията на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.
11. Съгласно изискванията на чл. 131 от Закона за водите, при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламоохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.
12. При експлоатация на ИП да се сключи договор с лицензирана фирма за обслужване на мобилните санитарни съоръжения (химически тоалетни).
13. При реализация на проекта е необходимо да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2022-2027 г., вкл. становищата по ЕО.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата:27.06.....2024 год.

